

PROJETO DE LEI Nº 332/2025

Deputado(a) Carlos Búrigo

Altera a Lei Estadual nº 14.961 de 13 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a Política Agrícola Estadual para Florestas Plantadas e seus Produtos, e dá outras providências.

Art. 1º - O Inciso VII, do Art. 3º, da Lei Estadual nº 14.961, de 13 de dezembro de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º (...)...

"VII - Certificado de Cadastro da Atividade de Silvicultura - documento que atesta a regularidade da atividade de silvicultura;"

Art. 2º - Ficam incluídos no Art. 10, da Lei Estadual nº 14.961, de 13 de dezembro de 2016, os incisos XII e XIII, com a seguinte redação:

"Art. 10 ...(...)

XII - Zoneamento Ambiental da Atividade de Silvicultura (ZAS) a ser elaborado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA; e

XIII - Cadastro da Atividade de Silvicultura."

Art. 3º - O Artigo 14, da Lei Estadual nº 14.961, de 13 de dezembro de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 14. A regularidade dos empreendimentos de silvicultura de florestas plantadas se dará pelo cadastramento da atividade em sistema informatizado gerido pelo Poder Executivo Estadual, o qual emitirá o Certificado de Cadastro da Atividade de Silvicultura.

§1º. O cadastramento deverá ser efetuado através de plataforma digital disponibilizada pelo órgão competente, com procedimentos simplificados.

§2º. Os procedimentos para cadastramento e obtenção do certificado deverão atender aos critérios definidos em normativa a ser expedida pelo órgão responsável pela emissão do Certificado de Cadastro, de que trata o caput, bem como o Zoneamento Ambiental da Atividade de Silvicultura (ZAS).

§3º. Os empreendimentos de silvicultura já implantados e aqueles que venham a ser implantados devem estar em conformidade com a Lei Federal nº 12.651/2012 e seus regulamentos.

§4º. Os empreendimentos implantados e não regularizados deverão se enquadrar nas regras estabelecidas nesta Lei no prazo de até 1 (um) ano contado da sua publicação.

§5º. Os empreendimentos que venham a ser implantados com necessidade de conversão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, além do cadastro da atividade de silvicultura, deverão buscar previamente a autorização para manejo de vegetação nativa, em conformidade com a legislação vigente.

§6º. Os empreendimentos de silvicultura que atendam ao disposto no art. 9º da Lei Federal nº 15.190/2025 não estão sujeitos ao licenciamento ambiental."

Art. 4º. A Lei Estadual nº 14.961, de 2016, passa a vigorar acrescida do art. 14-A:

Art. 14-A Institui o Zoneamento Ambiental da Atividade de Silvicultura (ZAS) constitui instrumento de planejamento de uso e ocupação do solo, definindo as áreas para o desenvolvimento da atividade de cultivo de florestas plantadas no território do Rio Grande do Sul.

§1º. O Zoneamento Ambiental da Atividade de Silvicultura (ZAS) deverá contemplar premissas e diretrizes avaliadas por variáveis comprovadamente reconhecidas no meio técnico e científico, com intuito de planejar a atividade de silvicultura sem prejuízo do ambiente natural no território do Estado do Rio Grande do Sul.

§2º. O Zoneamento Ambiental da Atividade de Silvicultura (ZAS) deverá orientará regiões mais indicadas para implantação da atividade de silvicultura.

§3º O Zoneamento Ambiental da Atividade de Silvicultura (ZAS) deverá indicar as seguintes diretrizes a serem observadas para a implantação da atividade de silvicultura:

- I – Limites de ocupação, de acordo com as análises ambientais dos recursos hídricos;
- II – Metodologia de Conectividade e Permeabilidade;

§4º. O Zoneamento Ambiental da Atividade de Silvicultura (ZAS) poderá se revisado a cada 10 (dez) anos.

Art. 4º. Fica revogado o §4º do art. 14 da Lei Estadual nº 14.961, de 13 de dezembro de 2016.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das sessões,

Deputado(a) Carlos Búrigo

JUSTIFICATIVA

O Estado do Rio Grande do Sul exige licenciamento para atividade de silvicultura de floresta plantada, embasado na Lei Estadual 14.961/ 2016, que estabelece os objetivos e instrumentos da Política Agrícola Estadual para Florestas Plantadas e seus Produtos, e especificamente no seu artigo 14 que estabelece o licenciamento ambiental por porte e potencial poluidor de empreendimentos de florestas plantadas pelo órgão Estadual competente que seja integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA - que no RS é a Secretaria

Estadual do Meio Ambiente - SEMA e a FEPAM.

O estabelecimento do Licenciamento Ambiental estabelecido no estado da RS e mencionado no artigo 14 na Lei de Floresta Plantado embasa-se pelo que é definido na Resolução do nº 237/ 1997 do CONSEMA, que no seu art. 1.º "define como procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso."

Contudo, em maio de 2024 foi promulgada, em âmbito nacional, a Lei Federal nº 14.876, de 31/05/2024, que alterou a descrição do Código 20 do Anexo VIII da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, acrescido pela Lei nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000, para retirar a silvicultura do rol de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, ou seja, daquelas atividades que devem ser submetidas ao licenciamento ambiental.

Mais recentemente, foi publicada a Lei Federal nº 15.190, de 08/08/2025, denominada Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que em seu art. 9º, inciso 1, expressamente manifesta que não está sujeito ao licenciamento ambiental "o cultivo de espécies de interesse agrícola, temporárias, semiperenes e perenes", o que engloba a atividade de silvicultura.

Registra-se que com as alterações legais introduzidas pela Lei Federal nº 14.876/2024 e pela Lei Federal nº 15.190/2025 a silvicultura passou ser tratada como as demais atividades agrícolas, que, apesar de não submetidas ao licenciamento ambiental, devem cumprir com a totalidade das regras que disciplinam o uso sustentável dos imóveis rurais, como a proteção das áreas de preservação permanente (APPs), a instituição de reserva legal, a necessidade de prévia autorização para a conversão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, dentre outras exigências legais.

Assim se tem que, em âmbito nacional, com a publicação destas Leis, a atividade de Silvicultura está isenta de Licenciamento Ambiental.

Os Marcos Legais no estado do RS que estabelece o Licenciamento Ambiental da Silvicultura no RS, devem ser revistos, pois foram promulgadas Leis Federais que descaracteriza a necessidade de Licenciamento Ambiental para esta atividade.

O próprio §3º do art. 14 da Lei Estadual nº 14.961/2016, já estabelece que:

"Nos termos do § 4º do art. 24 da Constituição Federal, sempre que houver alteração na legislação federal acerca de normas gerais, a presente Lei será revisada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul".

Este Projeto de Lei sendo consolidado, o estado do RS além de adaptar-se aos novos Marcos Legais Federais e Estadual, atende a Constituição Federal, que no seu art. 24:

"Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

A constituição federal é clara e objetiva quando estabelece a superveniência da Lei Federal a Lei Estadual, pois a Lei de Floresta Plantada no RS (Lei Estadual 14.961/ 2016,) estabelece para floresta Plantada o Licenciamento Ambiental por Porte e Potencial Poluidor, portanto esta Lei está CONTRÁRIA as Legislações Federal vigentes.

Temos também a considerar o disposto no parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal:

"I - Desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica;

IV - Receber tratamento isonômico de órgãos e de entidades da administração pública quanto ao exercício de atos de liberação da atividade econômica, hipótese em que o ato de liberação estará vinculado aos mesmos critérios de interpretação adotados em decisões administrativas análogas anteriores, observado o disposto em regulamento;

É necessário ainda, que toda e qualquer atividade agrícola seja implantada dentro dos demais Marcos Legais Ambientais vigentes, e que cumpra o seu papel nos vértices principais da Sustentabilidade, que se define como a sinergia do ambiental, social e econômico.

Exemplo disto, atualmente a área de floresta plantada no estado é de aproximadamente 1.000.000 ha, e a área total das propriedades destes plantios efetivos, totaliza aproximadamente 1.500.000 ha.

Desta forma existem 500.000 ha que são preservados e conservados neste processo produtivo florestal, que abastece um parque industrial de transformação de madeira que é responsável por 5% do PIB gaúcho e aproximadamente 320.000 empregos diretos e indiretos.

Este Projeto de Lei propõe que atividade de Silvicultura siga os preceitos ambientais citados, e tenha sua implantação planejada dentro de um Zoneamento Ambiental, que seja um instrumento de planejamento de uso e ocupação do solo.

Condicionar a Silvicultura a um Zoneamento Ambiental também atende ao "Princípio de Precaução Ambiental", pois a obrigação de proteger o meio ambiente é de suma importância mesmo quando o dano é incerto.

O Zoneamento Ambiental Silvicultura que é condicionado pelo Uso e Ocupação do Solo e variáveis que estabelecem a preservação do ambiente natural, se justifica e atende ao princípio citado, no Art. 225 da Constituição Federal que estabelece: "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Dito isso, afirmamos que este Projeto de Lei que isenta a Silvicultura de Licenciamento Ambiental e condiciona a atividade a um Zoneamento Ambiental, está fundamentado no seguinte:

1. A Silvicultura é um cultivo isenta de licenciamento ambiental por se tratar de espécies de interesse agrícola, temporárias, semiperenes - Lei Federal 15.190/2025;
2. Não é mais classificada como potencialmente poluidora - Lei federal 14.876/2024;
3. Atende ao estabelecido na Constituição Federal no artigo 24, no parágrafo único do

artigo 170, incisos I e IV e no artigo 225;

4. Atende o §3º do art. 14 da Lei Estadual nº 14.961/2016, que alterações na Legislação federal obriga a esta lei a ser revisada;

5. Não se enquadrada na Resolução do CONAMA 237/1997 que define a exigência de Licenciamento Ambiental.

E, assim se justifica o Projeto de Lei de Isenção de Silvicultura do Licenciamento Ambiental.

Sala das sessões,

Deputado(a) Carlos Búrigo